

Acordo Marco Irrevogável de Proteção de Comissões

IMFPA | RSK-IMFPA-03

O presente Acordo é celebrado na data abaixo indicada entre o Principal, os Beneficiários indicados no Anexo A e, para fins de reconhecimento, o Agente Pagador (cada um, uma «Parte»), em relação à Operação descrita a seguir.

DATA DO ACORDO _____ LOCAL _____
N.º DE REFERÊNCIA _____ CONTRATO BASE /
REF. SPA _____

PRINCIPAL

RAZÃO SOCIAL _____

N.º DE REGISTRO _____ PAÍS _____

ENDEREÇO DA SEDE _____

REPRESENTADA POR _____ CARGO _____

Qualidade do Principal:

☐ Vendedor ☐ Comprador

OPERAÇÃO

PRODUTO / COMMODITY _____

QUANTIDADE POR
EMBARQUE _____ QUANTIDADE TOTAL _____

PERÍODO DE ENTREGA _____ INCOTERMS _____

01 Objeto

1.1 Os Beneficiários apresentaram, negociaram ou de outra forma contribuíram para a Operação. O Principal deseja assegurar, de forma irrevogável, as comissões devidas a eles, e os Beneficiários confiam neste Acordo para continuar apoiando a Operação.

1.2 «Operação» significa a compra e venda descrita acima, juntamente com todo contrato, embarque, pedido, renovação, prorrogação, alteração ou substituição entre o Principal, a contraparte e suas respectivas afiliadas, sucessores ou indicados, qualquer que seja sua estrutura.

02 Comissões

2.1 O Principal pagará a cada Beneficiário a comissão indicada no Anexo A por cada embarque, entrega ou pagamento realizado no âmbito da Operação, durante toda a sua vigência e qualquer renovação ou prorrogação.

ANEXO A: BENEFICIÁRIOS E COMISSÕES

BENEFICIÁRIO (EMPRESA)	FUNÇÃO	COMISSÃO (% OU USD POR UNIDADE)	PAÍS

2.2 As comissões são devidas integralmente, sem compensação, dedução ou retenção, na moeda da Operação, salvo acordo em contrário, e são devidas no momento em que o Principal recebe o pagamento de cada embarque.

03 Mecanismo de Pagamento e Agente Pagador

3.1 As comissões serão pagas por meio do Agente Pagador abaixo indicado, que desembolsará a comissão de cada Beneficiário diretamente dos recursos de cada pagamento dentro de **três (3) dias úteis bancários** a partir do recebimento dos fundos, conforme as instruções de pagamento anexas a este Acordo.

AGENTE PAGADOR
(BANCO / ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA)

ENDEREÇO

PAÍS

CONTA / REFERÊNCIA

SWIFT / BIC

3.2 O Principal instrui o Agente Pagador de forma irrevogável e não modificará, atrasará ou cancelará essas instruções sem o consentimento por escrito de todos os Beneficiários. Se nenhum Agente Pagador atuar, o Principal pagará diretamente aos Beneficiários dentro do mesmo prazo.

04 Irrevogabilidade e Proteção

- 4.1 Este Acordo é irrevogável e não poderá ser rescindido, alterado ou objeto de renúncia, exceto por escrito assinado por todas as Partes. Vincula o Principal, suas afiliadas, sucessores, cessionários, indicados e herdeiros.
- 4.2 Os direitos dos Beneficiários estendem-se a todo negócio entre o Principal, a contraparte e suas afiliadas que derive da Operação, incluindo negócios repetidos, subsequentes e de substituição, e negócios concluídos por meio de terceiros ou novas entidades.
- 4.3 Os direitos decorrentes deste Acordo subsistem após o término, rescisão, cessão ou inadimplemento do contrato subjacente, exceto quando decorrentes de dolo do próprio Beneficiário.

05 Confidencialidade e Não Contorno

5.1 As Partes manterão confidencial este Acordo e todas as informações relativas à Operação, e não contornarão nenhum Beneficiário. Qualquer Acordo de Não Contorno e Não Divulgação separado entre as Partes aplica-se adicionalmente.

06 Mora e Recursos

- 6.1 Os valores em atraso vencem juros de ____ % ao ano a partir da data de vencimento até o pagamento. A Parte inadimplente arcará com os custos razoáveis de assessoria jurídica e cobrança.
- 6.2 Cada Beneficiário poderá buscar medidas cautelares e execução específica, além de qualquer outro recurso.

07 Vigência

7.1 Este Acordo entra em vigor com a assinatura e permanece vigente durante a Operação e qualquer renovação ou prorrogação e, em todo caso, por no mínimo **cinco (5) anos**.

08 Lei Aplicável e Solução de Controvérsias

8.1 Este Acordo é regido pela lei abaixo indicada. As controvérsias serão primeiro discutidas de boa-fé por trinta (30) dias e, na falta de acordo, resolvidas definitivamente conforme abaixo indicado.

LEI APLICÁVEL

REGRAS DE
ARBITRAGEM /
TRIBUNAIS

SEDE / JURISDIÇÃO

IDIOMA DO
PROCEDIMENTO

09 Disposições Gerais

- 9.1 Este Acordo constitui o acordo integral sobre seu objeto. Caso alguma disposição seja inválida, as demais permanecerão vigentes.
- 9.2 Poderá ser assinado em várias vias e por assinatura eletrônica ou cópia digitalizada, cada uma considerada original.

10 Assinaturas

Firmado pelos representantes devidamente autorizados:

PRINCIPAL: NOME	_____	BENEFICIÁRIO: NOME	_____
CARGO	_____	CARGO	_____
DATA	_____	DATA	_____

PRINCIPAL: ASSINATURA E CARIMBO	BENEFICIÁRIO: ASSINATURA E CARIMBO
---------------------------------	------------------------------------

Reconhecido pelo Agente Pagador:

AGENTE PAGADOR: NOME, DATA, ASSINATURA E CARIMBO

